

Long An, ngày 11 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật đầu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu giá tài sản số 37/2024/QH15
ngày 26/06/2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 32/2025/HĐDV-ĐGTS ngày 11/03/2025 giữa Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các quy định như sau:

PHẦN I

Thông Tin Về Tài Sản

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá

- Tên người có tài sản đầu giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.
- Địa chỉ: Số 65, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Giang, tỉnh Long An.

2. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

- Tên tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.
- Địa chỉ: Số 165 QL 1A, Phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.

3. Tài sản đầu giá và giá khởi điểm

3.1. Tài sản đấu giá cho thuê, giá khởi điểm:

- Đầu giá cho thuê mặt bằng căn tin, nhà dinh dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.

- + Mặt bằng căn tin, nhà dinh dưỡng có diện tích cho thuê 300 m², kết cấu: nền lót gạch, tường, trần bê tông.

- + Thời gian cho thuê là 24 tháng.

- **Tổng giá khởi điểm (24 tháng): 336.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng).** Các khoản thuế, phí và các chi phí khác có liên quan do người trúng đấu giá nộp.

3.2. Những quy định chung về đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin, nhà dinh dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, năng lực kinh nghiệm thì đăng ký tham gia đấu giá;
- Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm còn thời hạn theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không được chuyển nhượng hợp đồng cho thuê lại dưới mọi hình thức;

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười hoặc của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quá trình khai thác dịch vụ căn tin, nhà dinh dưỡng tại Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười;

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá sử dụng tài sản cho thuê đúng mục đích, khi cần cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với đơn vị cho thuê và phải được đơn vị cho thuê chấp nhận. Các chi phí sửa chữa do đơn vị thuê tự chi trả và không được bồi hoàn khi kết thúc hợp đồng thuê;

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá cho thuê phải thực hiện ký quỹ tiền đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng thuê với số tiền bằng tiền đặt trước chuyển sang. Tiền ký quỹ (tiền đặt trước) của người trúng đấu giá sẽ được Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á chuyển về cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười quản lý trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thuê;

- Ngoài ra tổ chức, cá nhân trúng đấu giá còn phải thực hiện theo các yêu cầu, quy định của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười trong quá trình khai thác dịch vụ.

4. Hồ sơ pháp lý của tài sản

- Đề án số 71/ĐA-BVĐTM ngày 06/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê mặt bằng căn tin, nhà dinh dưỡng;

- Quyết định số 79/QĐ-BVĐTM ngày 17/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê mặt bằng căn tin, nhà dinh dưỡng;

- Biên bản số 84/BB-BVĐTM ngày 19/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười về việc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười;

- Thông báo số 137/TB-BVĐTM ngày 27/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười về việc lựa chọn nhà thầu tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười;

- Quyết định số 122/QĐ-BVĐTM ngày 06/3/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin, nhà dinh dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.

PHẦN II

Kế Hoạch Tổ Chức Đấu Giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/04/2025.

2. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng tài sản đấu giá

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/03/2025.

- Địa điểm: Liên hệ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười; Địa chỉ: Số 65, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An để được hướng dẫn xem tài sản (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á để lấy giấy giới thiệu).

3. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/04/2025.

❖ **Lưu ý:** Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “ **Phát Sinh Có**” trong tài khoản Ngân hàng của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á đến 16 giờ 30 phút ngày 01/04/2025.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 04/04/2025.

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười; Địa chỉ: Số 65, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

5. Địa chỉ bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á; Địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0937 27 00 79 – 0932 495 146.

PHẦN III

Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá

1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và hồ sơ tham gia đấu giá

a. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá không thuộc những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

- Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm còn thời hạn theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

❖ **Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024) bao gồm:**

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

❖ (Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024) bao gồm:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản uỷ quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

b. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá đấu giá liên hệ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á; địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và xem các quy định liên quan đến việc đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá điền các thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, đóng tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đối với cá nhân: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bản sao giấy CCCD của người đăng ký (có chứng thực hoặc mang bản chính đối chiếu), trường hợp đi thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định.

- Đối với tổ chức: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy phép thành lập của tổ chức, bản sao giấy CCCD của người đại diện theo pháp luật (có chứng thực hoặc mang bản chính đối chiếu), trường hợp đi thay phải có giấy ủy quyền theo quy định.

2. Thủ tục đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính giấy CCCD, giấy nộp tiền đặt trước bản chính hoặc bản photo nộp lại cho Doanh nghiệp. Người tham gia đấu giá phải trực tiếp tham gia cuộc đấu giá tài sản, nếu không trực tiếp tham gia thì phải có giấy ủy quyền cử người đại diện hợp pháp của mình thay thế.

3. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước tham gia đấu

a. Người tham gia đấu giá phải đóng tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, cụ thể là:

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).**

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: **60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).**

b. Phương thức nộp tiền: Nộp tiền bằng chuyển khoản vào **TK Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á. Số tài khoản: 0701 0493 0075 tại Ngân hàng Sacombank – CN Long An**. Phí ngân hàng chuyển tiền, nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

c. **Nội dung nộp:** <Họ tên tổ chức, cá nhân> nộp tiền đặt trước đấu giá căn tin của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.

❖ **Lưu ý:** Người tham gia đấu giá không gộp phiếu chuyển tiền chung với người tham gia đấu giá khác, không nộp thay cho người cùng tham gia đấu giá tài sản đó, phiếu nộp tiền sai quy định nếu bị phát hiện coi như không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

4. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người đăng ký

a. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

b. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc, tiền ký quỹ để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c. Trong trường hợp người tham gia đấu giá không mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn là 03 ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc đấu giá và không tính lãi suất (Nếu không vi phạm quy chế cuộc đấu giá).

d. Điều chỉnh tên, thông tin người tham gia đấu giá: Mọi sự điều chỉnh tên, thông tin người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

5. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b. Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Tiền đặt trước của người tham đấu giá bị mất quy định trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

6. Nội quy phòng đấu giá

a. Người đăng ký tham gia mua tài sản đấu giá phải có mặt đúng giờ, mọi trường hợp đến muộn sau khi đấu giá viên kết thúc việc điểm danh sẽ không được tham gia phiên đấu giá và coi như tự ý từ bỏ.

b. Chỉ cho phép 01 (một) người trực tiếp đăng ký đấu giá hay 01 (một) người được ủy quyền đấu giá vào phòng đấu giá. Trường hợp có sự thay đổi người được ủy quyền tham gia đấu giá phải thông báo ngay cho Đấu giá viên biết để điều chỉnh trước khi phiên đấu giá diễn ra.

c. Người tham gia đấu giá phải giữ gìn trật tự, không gây ồn ào, không sử dụng điện thoại gây mất trật tự, không được tự ý rời khỏi phòng khi đang tổ chức đấu giá, không được trao đổi với người tham gia đấu giá khác, nếu phát hiện các hành vi gian dối hoặc vi phạm sẽ bị Đấu giá viên xử lý theo quy định.

d. Không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích trong thời gian diễn ra phiên đấu giá. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trạng thái say xỉn, không làm chủ được hành động của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia đấu giá.

e. Người tham gia đấu giá, khách mời không được quay phim, chụp hình, ghi âm trong phòng tổ chức đấu giá.

f. Các quy định, trình tự, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến từng phiên đấu giá áp dụng theo quy chế từng cuộc đấu giá tài sản cụ thể và các văn bản pháp luật quy định.

7. Một số điều cần lưu ý

a. Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu người có tài sản đấu giá hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật thì Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á sẽ hoàn trả tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ lại cho người đăng ký tham gia đấu giá và không tính lãi suất của khoản tiền đó.

b. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm xem xét kỹ về tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản, quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá để được giải đáp. Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến cuộc đấu giá không quá 15 phút.

PHẦN IV

Thực Hiện Đấu Giá

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá (Tối đa 03 vòng đấu).
- **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.

3. Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá tối thiểu là: **2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng).**

4. Cách thức trả giá

a. Vòng 1: Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình ($\text{Giá trả} = \text{Giá khởi điểm} + \text{tối thiểu 01 bước giá}$). Hết thời gian ghi phiếu (***thời gian ghi phiếu tối đa là 5 phút***), người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

b. Từ vòng 2 trở đi: Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá trước đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Giá trả từ vòng 2 trở đi phải bằng ($\text{Giá trả} = \text{Giá cao nhất ở vòng đấu giá trước liền kề} + \text{tối thiểu 01 bước giá}$). Từ vòng 02 trở đi người tham gia đấu giá nếu không muốn tham gia đấu giá tiếp có quyền xin rút (***Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, nội dung “Giá trả: Xin không tham gia trả giá hoặc Xin rút”***).

❖ Lưu ý:

- **Phiếu trả giá hợp lệ:** Phiếu trả giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á phát hành in sẵn (theo mẫu), phiếu trả giá phải được ghi đầy đủ rõ ràng các thông tin có giá trả

phải hợp lệ theo quy định, ký tên và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá, số tiền ghi bằng số và bằng chữ phải khớp nhau (Trường hợp không khớp nhau thì lấy số tiền ghi bằng chữ), phiếu nộp đúng thời gian quy định.

- Phiếu trả giá không hợp lệ:

+ Phiếu trả giá không phải do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á phát hành in sẵn (theo mẫu), phiếu trả giá không được ghi đầy đủ rõ ràng các thông tin có giá trả không hợp lệ theo quy định, số tiền ghi bằng số và bằng chữ không rõ ràng không có ý nghĩa, không ký tên và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá, phiếu nộp sau thời gian quy định.

+ Phiếu trả giá không hợp lệ thì không được xét kết quả trả giá. Người ghi phiếu không hợp lệ xem như vi phạm Quy chế cuộc đấu giá và không được tiếp tục tham gia đấu giá.

5. Công bố người trúng đấu giá

a. Kết thúc vòng 3 đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

b. Trường hợp từ vòng 02 trở đi tất cả người tham gia đấu giá đều ***“Xin không tham gia trả giá hoặc Xin rút”*** thì người trả giá cao nhất ở vòng trả giá trước liền kề là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

6. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận và từ chối kết quả trúng đấu giá

a. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

b. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

7. Truất quyền tham gia đấu giá

Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;

b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

e. Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

f. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

i. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

PHẦN V

Thời Gian Thanh Toán Tiền, Phương Thức Thanh Toán, Chuyển Tiền Đặt Trước, Ký Kết Hợp Đồng Thuê Và Giao Tài Sản Trong Trường Hợp Đấu Giá Thành

1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền thuê tài sản, chuyển tiền đặt trước

a. Thời gian, phương thức thanh toán tiền thuê tài sản: Theo thỏa thuận giữa Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười và người trúng đấu giá trong hợp đồng thuê.

b. Chuyển tiền đặt trước: Đối với khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á chuyển cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển thành tiền ký quỹ để đảm bảo thực hiện giao kết hợp đồng thuê tài sản giữa Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười và người trúng đấu giá.

2. Thời hạn ký kết hợp đồng thuê tài sản và bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá

a. Thời hạn ký kết hợp đồng thuê tài sản: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá thành thì Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười thực hiện ký kết hợp đồng thuê với người trúng đấu giá. Nếu quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá không ký kết hợp đồng thì xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ khi đó người trúng đấu giá sẽ không được nhận lại số tiền đặt trước, số tiền đặt trước thuộc về Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.

b. Trách nhiệm bàn giao tài sản: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá (có biên bản bàn giao cụ thể) và ký nhận bàn giao.

c. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

PHẦN VI

Phạm Vi Áp Dụng

1. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 32/2025/HDDV-ĐGTS ngày 11/03/2025 giữa Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá này các bên tham gia tuân thủ theo các quy định trong Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác có liên quan.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Vũ